

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1195 -
1196/2532

นายสุพจน์ จุนเจิม
พลตำรวจสมเกียรติ ภูไทรรัตน์
พลตำรวจสมเกียรติ ภูไทรรัตน์ จำเลย

โจทก์
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 113 ทวิ, มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ฉบับลงวันที่ 31 มกราคม 2532 ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยมิได้เป็นผู้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวจึงไม่มีอำนาจที่จะอุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับอุทธรณ์ จำเลยจึงอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าว ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2532 ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว เป็นกรณีที่จะต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งไปยังศาลฎีกา หาใช่อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลอุทธรณ์ตามที่จำเลยอุทธรณ์ขึ้นมาไม่ จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยจำเลยเห็นว่า การที่จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ และศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับนั้น จำเลยชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 คำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยโดยอ้างว่าต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งไปยังศาลฎีกาจึงไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ขอศาลฎีกาได้โปรดกลับคำสั่งของศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์รับอุทธรณ์ของจำเลยฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2532 และหากศาลฎีกาเห็นสมควรก็ได้โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยฉบับลงวันที่ 31 มกราคม 2532 แล้วดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสองสำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลเดียวกัน ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกนายสุพจน์จุนเจิม โจทก์สำนวนแรกว่าโจทก์ที่ 1 และเรียกพนักงานอัยการ กรมอัยการ โจทก์สำนวนหลังว่าโจทก์ที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 20 ปี

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 72)

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่ อนุญาต ให้ยกคำร้อง (สำนวนธุรการ อันดับ 46)

วันที่ 31 มกราคม 2532 จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกา อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอ้างว่า จำเลย มิได้เป็นผู้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว จึงไม่มีอำนาจที่จะอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 76)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2532 จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นขอให้ศาล อุทธรณ์มีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 31 มกราคม 2532 ของจำเลย ศาลอุทธรณ์ มีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยดังกล่าว (อันดับ 77 แผ่นที่ 2,79)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 81 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลย (ที่ถูกต้องทำเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง) เป็น กรณีจำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ต่อ

ศาลฎีกา ศาลชั้นต้นจะต้องส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ทวิ(2) คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งรับหรือไม่รับอุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าว เป็นการทำแทนศาลฎีกา จึงต้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา ที่ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยจึงชอบแล้วตามคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ จำเลยเป็นผู้ยื่นคำร้องเมื่อศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์จำเลยก็ชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ทวิ (2) ให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์สั่งชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลย (ที่ถูกต้องทำเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง) เป็นกรณีจำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลชั้นต้นจะต้องส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ทวิ(2) คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งรับหรือไม่รับอุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าว เป็นการทำแทนศาลฎีกา จึงต้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา ที่ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยจึงชอบแล้วตามคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ จำเลยเป็นผู้ยื่นคำร้องเมื่อศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์จำเลยก็ชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ทวิ (2) ให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์สั่งชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(วิธีชัย สูตรสุวรรณ-ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตรีวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>